南海新区“6·21”一般机械伤害事故调查报告

2019年6月21日13时许，文登区大水泊神安土石方挖掘队在威海南海新区南厥村村西虾池填方工地进行土地平整期间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约75万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等有关规定，威海市政府成立了由市总工会、公安局、住房和城乡建设局、应急管理局、市场监督管理局组成的南海新区“6•21”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组下设技术组、管理组、综合组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理及事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

文登区大水泊神安土石方挖掘队（以下简称“神安土石方挖掘队”）。注册日期为2015年7月8日，类型为个体工商户，

经营者为孙忠杰，组成形式为个人经营，经营场所为文登区大水泊镇崖下村，主要经营范围为土石方挖掘（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）南海新区南廒村西养殖池土地整理作业情况

为促进招商引资、优化营商环境，充分利用土地资源，南海新区于2019年初征收了南廒村西养殖池土地，约20亩，作为土地储备。根据《中共威海市委南海新区工作委员会威海南海新区管理委员会职能配置内设机构和人员编制方案》的要求，南海新区规划建设与交通局承担区内土地整理的相关工作，分管负责人为副局长姚军福。

根据2016年《南海新区土方工程招标文件》对投标人资格报价等要求，神安土石方挖掘队符合2016年招标文件中提出的相应要求且相比于其他施工单位运距更短、成本更低，最终神安土石方挖掘队以招标控制价下浮7.1%的价格中标承担了南廒村西养殖池土地整理工作。

2019年5月20日，南海新区规划建设与交通局与神安土石方挖掘队签订了《南海新区外运土方工程施工合同》，约定工程量以实际测量结算，计划5月20日开工，8月20日完成。

（三）死亡人员情况

周凤山，男，64岁，2015年7月进入神安土石方挖掘队工作，主要从事推土机操作。

（四）现场勘查及工程车辆情况

现场位于南海新区南厥村村西废弃养殖池，事故推土机车头朝北停放，车前有一段已平整的地面，长度约为19米，宽度与车宽基本相同，死者位置距离车前端约2.5米。车辆两侧平地上有若干不规则土堆。

推土机为山推工程机械股份有限公司制造，型号为TSY160BL，出厂编号为030780，出厂日期为2003年6月。车长约4.8米、宽（两履带外侧之间距离）约3.35米，单条履带宽约1.05米，驾驶室左右两侧开门，开合角约100-120度。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年6月21日上午7时许，神安土石方挖掘队在未提前向南海新区规划建设与交通局告知的情况下，用拖盘车把推土机运送到南海新区南厥村村西废弃养殖池，开始前期工地整理工作。神安土石方挖掘队推土机司机周凤山、挖掘机司机王伟和车队队长初文海一同来到工地。下午13时许，提供土石方的自卸车司机周新强驾驶自卸车来到工地卸土石方，王伟指挥卸车。期间，自卸车陷在泥里，王伟让周凤山驾驶推土机帮忙把车拖出来。因推土机油门拉杆松动无法启动，于是周凤山便站在推土机东侧履带上进行维修，周新强站在其身后履带上（更接近驾驶室）旁观。期间，又有一辆自卸车进入工地，王伟遂去指挥该车卸车。

13时40分许，周凤山修完油门拉杆后，站在履带上伸手至驾驶室内扭动钥匙打火，推土机突然启动向后行驶，致使站在履

带上的周凤山、周新强二人瞬间失去平衡，周新强顺势跌进驾驶室内，周凤山被履带夹住无法摆脱，随着履带转动压在推土机下。周新强（不会操作推土机）尝试转动钥匙熄火无果后，立即双脚同时踩踏两刹车踏板，将车辆刹停。此时，在旁边指挥工程车作业的王伟见状跑来，登上推土机驾驶室内将车熄火（此时，推土机档位处于“倒二”档位且手油门处于最大位置）。王伟见周凤山处于推土机下面，重新启动推土机继续后退将车挪开。

事发后，王伟立即报告给初文海并分别拨打了120、110。

（二）应急处置情况

14时许，文登宋村中心卫生院120急救车和医护人员赶到现场，诊断周凤山已死亡。14时07分，南海新区派出所人员到达现场，依程序对现场进行了调查取证。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。推土机驾驶员周凤山违章冒险作业。修车前，未将档位挂到停车档位，未将手油门关闭（处于最大位置）就熄火驻车；重新启动时，未检查档位等情况，冒险站在履带上伸手至驾驶室内扭动钥匙打火。

（二）间接原因

1.神安土石方挖掘队落实安全生产主体责任不到位。未建立安全生产责任制及安全生产培训等管理制度，未对本单位职工进行必要的安全生产培训教育，职工安全操作技能缺乏；对现场作业人员管理不到位。

2.南海新区规划建设与交通局履行部门安全监管职责不到位。对安全生产工作重视程度不够，安全监管力量配备不足，在确定中标单位时，对中标单位安全生产条件审查不严；对辖区内土地整理作业现场监管不到位。

（三）事故性质。调查认定，南海新区“6•21”一般机械伤害事故，是一起因违章冒险作业导致的生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理意见

（一）对事故责任人员的处理意见

1.周凤山，神安土石方挖掘队推土机司机，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

2.孙忠杰，神安土石方挖掘队主要负责人，负责挖掘队的全面工作。未认真履行主要负责人的安全生产责任，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议文登区应急管理局按照《安全生产法》第九十二条第一项的规定，对其处2018年年收入30%的罚款。

3.初文海，中共党员，神安土石方挖掘队车队队长，负责挖掘队作业现场管理工作。未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训；未及时排查生产安全事故隐患，未履行施工现场监管工作职责，

放任推土机司机冒险维修作业，对事故负有重要领导责任。建议文登区应急管理局按照《山东省安全生产条例》第四十五条第二款的规定，对其进行处罚。

4.徐梓恒，南海新区规划建设与交通局工作人员（公益岗）。未严格履行安全监管工作职责，未及时与神安土石方挖掘队沟通进场作业时间，致使施工现场失控漏管，对事故发生负有直接监管责任。建议由南海新区管委给予相应处理。

5.姚军福，中共党员，南海新区规划建设与交通局副局长，分管土地平整工作。未能及时掌握相关土地整理工作情况，对土地平整安全监管工作指导不到位，对事故发生负有重要领导责任。建议由南海新区纪委监察委机关依照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，给予其警告处分。

（二）对相关单位的处理意见

1.神安土石方挖掘队安全生产主体责任落实不到位。安全生产规章制度缺失，未开展单位员工安全生产教育培训，现场安全生产管理混乱，对事故的发生负主要责任。建议文登区应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一项规定，对其进行处罚。建议由文登区政府责成有关部门对其实施停业整顿，经停业整顿仍不具备安全生产条件的，依法予以关闭。

2.南海新区规划建设与交通局作为辖区内土地整理工作的行业主管部门，未制定土地整理作业年度监管执法计划，对辖区内土地整理作业进度底数不清，监管不到位。建议向南海新区管委

做出深刻检查，认真总结事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

五、预防措施

针对事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强改进安全生产工作，有效防范各类生产安全事故发生，提出如下措施建议:

（一）强化红线意识，坚守底线思维。南海新区管委要深刻吸取事故教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，抓经济发展更要抓生产安全，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实地方政府属地管理责任和部门监管责任。要高度警醒，举一反三，要针对土地整理、土石方运输等多由个体业主从事，从业人员缺乏安全教育、素质低下的实际，加大监管力度，制定切实监管措施，强弱项、补短板、堵漏洞，在辖区内组织开展有针对性的检查、督查和抽查等活动，严把证照、资质、作业现场等关口。在工程发包和招标过程中，不能唯价格论，要将投标单位安全生产条件纳入招标条件，从源头强化安全生产工作，要对已经中标的施工单位的安全生产条件进行一次集中梳理，开展一次警示教育和安全知识培训，加强施工作业过程动态监管，及时制止“三违”行为，避免此类事故再次发生。

（二）强化事故信息报送工作。南海新区管委要深刻剖析此

次事故信息报送工作中暴露出的问题，采取切实措施，确保事故信息报送及时准确。要立足南海新区机构设置实际，加强与文登区相关部门的沟通协调，建立起跨区域信息联动长效机制，确保应对及时，处置得当。要加大对辖区内从事生产经营活动的各类企业、各类人员的安全生产法律法规宣传教育培训力度，确保各类信息按规定要求和渠道报送。

（三）强化小微企业和个体工商户安全监管工作。小微企业和个体工商户是经济活动中最活跃的个体，同时小微企业和个体工商户从业人员安全教育缺乏、安全素质低下，极易因违规违章操作引发生产安全事故。文登区政府和南海新区管委要结合目前正在开展的双重预防体系建设、“查身边隐患、保职工安全、促企业发展”和安全生产标准化等工作，集中对辖区内的小微企业和个体工商户开展一次安全生产专项整治行动，教育引导小微企业和个体工商户从业人员树牢依法办事、持证上岗、照章操作等意识，坚决摒弃侥幸心理和麻痹思想，有效防范各类生产安全事故发生。

南海新区“6•21”

一般机械伤害事故调查组